



TEMA 21. LIDERAZGO. GESTIÓN DE COMPETENCIAS Y PERSONAS. GESTIÓN DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PUESTO DE TRABAJO. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

Actualizado a 22/09/2020

1.1 LIDERAZGO

Definición de liderazgo: conjunto de habilidades que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o de los grupos, haciendo que actúen con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. La misión principal de un líder es la de influir, motivar y potenciar lo mejor de cada uno de los miembros de su equipo, esto implica: mantener un buen ambiente interpersonal, generar en su equipo un compromiso y sentido de pertenencia, sacar provecho de la creatividad de los miembros de su equipo, lograr espíritu de mejora continua, etc.

Vs jefe: persona de la que otros dependen jerárquicamente debido a su puesto en una organización. Puede llegar a ser líder si cuenta con las competencias adecuadas

Hay muchos factores que pueden afectar al liderazgo, como, por ejemplo, la propia personalidad que definirá en gran medida el tipo de líder que desempeñes de manera natural, los factores ambientales (por ejemplo, la cultura organizativa), factores cognitivos (conocimiento, formación, etc.), la situación y el momento.

TIPOS DE LIDERAZGO			
TIPO	DESCRIPCIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS
LIDERAZGO DELEGATIVO (O LAISSEZ FAIRE)	Mínima intervención y control. Apto para trabajos creativos o personal especializado/experto. Líderes humildes y capaces de delegar.	Autonomía/mayor satisfacción para el equipo Mejora de la creatividad	Si perdura en el tiempo puede llevar a falta de control, incremento de costes y productividad pobre
LIDERAZGO AUTOCRÁTICO	El líder toma las decisiones y el equipo las acata y obedece, ya que el líder observará sus niveles de desempeño. Líderes perfeccionistas y poco capaces de delegar.	Adecuado si la toma de decisiones debe ser rápida o los empleados requieren vigilancia estrecha. En el mejor caso el ímpetu del líder estimula al personal.	No tiene en cuenta la opinión de los trabajadores → pueden sentirse infravalorados y rendir menos, poco compromiso con la organización.
LIDERAZGO DEMOCRÁTICO O PARTICIPATIVO	El líder promueve el diálogo y escucha las opiniones, aunque es el que toma la decisión final. Líder paciente y empático. Trabajadores especializados	Motivación, productividad y compromiso de los trabajadores. Capacidad de innovación.	Toma de decisiones más lenta. Desequilibrio si el líder no tiene suficiente confianza en sí mismo o no se mantiene la motivación.
LIDERAZGO TRANSACCIONAL	Orientado a tareas sencillas:	Orientado a objetivos → motivación por recompensa. Estructuras y tareas claras.	Para tareas sencillas: no aporta mejoras, no se adapta a las tareas complejas y multi-personales de hoy en día.
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL	El líder transmite la visión a los empleados y las decisiones son democráticas. Líder natural y carismático → el mejor que se puede ser. Saca lo mejor de cada	Productividad y eficacia del grupo. Visión compartida que facilita la mejora de la organización. Los líderes cambian las expectativas y	El equipo que trabaja bajo este tipo de liderazgo tiene dificultades para cambiar a otros escenarios.

	profesional, transformándolo.	motivación del equipo, tienen su confianza y son respetados.	
LIDERAZGO SITUACIONAL	Estilo cambiante según la madurez de los trabajadores, el grupo y el proceso de trabajo. Líder flexible y con mano izquierda.	Liderazgo flexible y adaptable, que da a cada empleado lo que necesita.	Líder de gran experiencia y necesidad de elegir el estilo correcto en cada momento.

1.2 TÉCNICAS DEL LÍDER EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Para un líder es importante tener presente a las personas, conocer las motivaciones de cada uno de los miembros del equipo puede servir de apoyo a la hora de ejercer el liderazgo, así como para mejorar la fidelización de sus colaboradores.

1. Habilidades generales
 - a. Conocer bien a tu equipo: motivaciones, metas, objetivos, sueños y necesidades de los miembros del equipo.
 - b. Participar en las conversaciones informales (con grupos diferentes, es importante conocer los nombres de todos)
 - c. Mantener un estado de empatía óptimo
 - d. El líder es parte del equipo y como tal responde de la actuación del conjunto del equipo
 - e. Puerta entreabierta, permitir mostrarse accesible
 - f. Gestionar las expectativas: cada uno de los miembros del equipo debe ser conocedor de lo que se espera de él/ella.
 - g. Tomar conciencia de tus valores como profesional y actuar de forma coherente, esto permitirá transmitir los valores al equipo y reforzar el liderazgo.
 - h. Tomar conciencia del lenguaje, lo que se dice y cómo se dice.
 - i. Cómo dar feedback:
 1. Hablar de cosas concretas
 2. Hablar del hecho y no de la persona (ej. “Esto es un desastre” vs “Eres un desastre”)
 3. Mantener una voluntad de crecimiento y actitud constructiva
 4. Composición de un buen feedback: cosas que queremos activar + cosas que queremos mantener + cosas que sería conveniente desactivar.
 - ii. Si queremos tratar un problema
 1. En privado
 2. Enfoque a la solución
2. Actuaciones periódicas formales:
 - a. Reuniones periódicas participativas con los colaboradores directos: semanales o quincenales, de máximo 2h y con agenda previa en la que todos podrán aportar puntos del día.
 - b. Exposición a todos los componentes del equipo del estado y evolución de los proyectos del departamento (si el equipo es mayor de 10 personas). Cada 3 o 4 meses o tras un hito importante, máximo media hora.

2 GESTIÓN DE COMPETENCIAS Y PERSONAS

2.1 GESTIÓN DE COMPETENCIAS

Definición de gestión de competencias: detección de las aptitudes y actitudes idóneas para cada puesto de trabajo y la selección de los individuos adecuados para ocuparlos. Incluye por tanto dos fases: definición de competencias de cada puesto y selección de personas adecuadas.

En las Administraciones públicas, ambas fases presentan complicaciones. Por un lado, no hay un catálogo de competencias definido para cada puesto. Por el otro, en la selección (oposición) suelen tener más peso las capacidades académicas que las competencias. Además, en la asignación de plazas prima los conocimientos o experiencia, pasando por alto la formación o las habilidades directivas o emocionales.

Objetivos de la gestión de competencias: permitir a los empleados conocer sus mejores destrezas, alinear la estrategia de RRHH con la de la organización, evaluar el desempeño de los trabajadores en base a un modelo, fomentar la excelencia profesional. Todo ello ayudará a alcanzar los objetivos de la organización.

Ventajas de implementar la gestión de competencias: mayor productividad, disminución de la rotación, política retributiva clara y asignación rápida a los puestos.

2.1.1 TÉCNICAS DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS

Es importante encontrar un equilibrio entre lo que recibimos de un equipo (lo que aprendemos por el hecho de pertenecer y trabajar en un equipo) y lo que aportamos al mismo (lo que enseñamos).

Además, debemos prestar atención a la diferencia entre el conocimiento, las habilidades y la voluntad, es decir, la diferencia entre lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer. Si nos encontramos ante un caso donde una persona no sabe realizar una tarea, pero cuenta con la voluntad, se trata de un caso donde un buen plan de formación podría ser parte de la solución. Sin embargo, si no sabe desempeñar un puesto de trabajo, pero tampoco quiere realizarlo, debería valorarse otras alternativas profesionales para las que se tenga capacidad o voluntad. Las personas que tienen conocimientos, habilidades y voluntad serán los motores del equipo, por eso es importante conseguir la confluencia de ambos factores.

Para conseguir una buena gestión de competencias es necesario realizar una definición de las competencias de cada puesto de trabajo, y la selección del personal que más se acerque al perfil de cada puesto.

Para esta tarea podemos **implementar** un modelo con las siguientes fases: análisis y diagnóstico, creación del modelo de competencias, publicación de los modelos internamente y maduración.

Entre los objetivos de los Modelos de Gestión por Competencias podemos encontrar:

- **Alinear** la estrategia de RRHH con la estrategia general de la empresa.
- Mejorar la **adecuación** persona-puesto.
- Integrar las distintas funciones de **RRHH** dentro del Modelo.

2.2 GESTIÓN DE PERSONAS

En la AAPP, donde existen unas condiciones específicas en cuanto a ascensos, incentivos económicos y condiciones laborales, la gestión de personas es especialmente importante.

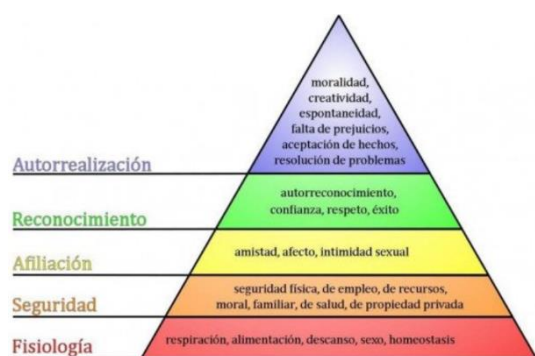
Tipos de motivación:

- ✓ **Extrínseca** (viene del exterior: por ejemplo, el dinero o el reconocimiento) vs **intrínseca** (viene del interior y está relacionada con la satisfacción personal)
- ✓ **Positiva** (me acerco a algo) vs **negativa** (me alejo de algo)

2.2.1 TEORÍAS MOTIVACIONALES

A lo largo de la historia se han estudiado multitud de teorías motivacionales: la teoría de las necesidades de Maslow, la del reforzamiento de Skinner, la teoría de las metas de Locke, la teoría de la equidad de Adams, la teoría de higiene de Herzberg. A continuación, se describen someramente dos de las teorías motivacionales más extendidas:

2.2.1.1 TEORÍA DE LA PIRÁMIDE DE MASLOW



Es una teoría sobre la jerarquía de la motivación del ser humano. En la base de la pirámide están los aspectos más básicos: respiración, alimentación, etc. En el segundo nivel, se encuentra la seguridad física, económica, salud, etc. En tercer lugar, las necesidades sociales, seguidas de las necesidades de reconocimiento (en cuarto lugar). Y, por último, encontraríamos las relacionadas con la autorrealización.

La teoría de Maslow establece que conforme se satisfacen las necesidades de las capas jerárquicamente inferiores, el ser humano desarrolla necesidades de las capas superiores.

2.2.1.2 TEORÍA DE MOTIVACIÓN- HIGIENE DE HERZBERG O TEORÍA BIFACTORIAL

Herzberg propuso una teoría de dos factores:

- ✓ **Factores higiénicos o ergonómicos:** evitan la insatisfacción, pero no son per se motivadores. Por ejemplo: las condiciones de trabajo, la cultura de la organización o la seguridad del puesto.
- ✓ **Factores de crecimiento o motivadores:** motivan. Por ejemplo: realización de tareas interesantes, el reconocimiento, el aumento de responsabilidad o la progresión laboral.

Esta teoría concluye que la eliminación de los factores insatisfactorios no necesariamente hace que un puesto de trabajo sea satisfactorio. Para conseguir la satisfacción laboral, es necesaria la suma de los dos tipos de factores.

2.2.1.3 LA MOTIVACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO

Independientemente de las teorías que sigamos, de todas ellas se puede extraer una conclusión: la gran mayoría de las personas no realizan un trabajo únicamente por el dinero. Por este motivo, que se proponen, complementariamente, otras técnicas de motivación como facilitar la promoción, proponer retos, promover la formación constante, buscar el puesto ideal para cada miembro, definir claramente las



funciones de cada puesto, promover un ambiente de trabajo óptimo, fomentar el compañerismo y la sensación de pertenencia, promover la participación en la toma de decisiones, etc.

2.2.2 RESISTENCIA AL CAMBIO

El día a día de una organización está repleto de cambios, algunos planeados y planificados, y otros que no pueden ser planificados porque simplemente ocurren de imprevisto. Cuando nos enfrentamos a un cambio, hay que tener en cuenta que el ser humano tiene tendencia a resistirse a lo desconocido (mecanismo de supervivencia), es importante que esas resistencias sean asumidas y gestionadas.

Nieder y Zimmerman diseñaron la **Pirámide de Resistencia al Cambio** en la que encontramos varios componentes en la resistencia al cambio en:

1. Componentes emocionales o de deseo, relacionados con el miedo a lo desconocido (el “no quiero”). Estos componentes pueden gestionarse a través de una escucha activa de las necesidades y motivaciones del personal, transparencia en el proceso, etc.
2. Componentes de capacidades (el “no puedo”). Para ello se debe elaborar un plan de capacitación y formación.
3. Componentes cognitivos o de conocimiento (el “no conozco las implicaciones del cambio”). Debe trabajarse en la visión completa del cambio y los beneficios que aportará.

3 GESTIÓN DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PUESTO DE TRABAJO

3.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PUESTO DE TRABAJO

Según **Daniel Goleman**: capacidad de reconocer nuestros **propios** sentimientos y los **ajenos**, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones.

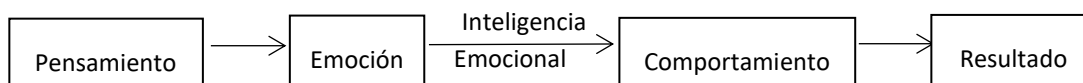
Según **Robert K Cooper**: capacidad de sentir entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como **fuerza de energía humana, información, conexión e influencia**.

Según **Peter Salovey, Marc A. Brackett y John D. Mayer**: un subconjunto de la **inteligencia social** que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias, así como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esa información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones.

De estas definiciones podríamos resaltar:

- Capacidad de autoconocimiento y auto gestión
- Capacidad para reconocer los sentimientos de los demás
- Fuente de información

Hay diversas teorías que han estudiado el proceso de comportamiento del ser humano, en muchas de ellas, las emociones tienen un fuerte componente. Este proceso se comprende de:





Es por ello que la inteligencia emocional es una de las competencias fundamentales para el éxito profesional, esto hace que sea muy valorada en el puesto de trabajo. Además, una mayor inteligencia emocional nos ayudará a tener una mente más tranquila, una mayor calidad de vida y mayor empatía.

3.2 GESTIÓN DE CONFLICTOS

Definición de conflicto: confrontación de posiciones, intereses y necesidades percibidas por las partes como incompatibles y cuyo origen se debe a la interacción social. Es primordialmente un problema de percepción o comunicación. No tiene que ser algo negativo, sino que puede ser una oportunidad de cambio y diálogo. Cada conflicto es diferente y no debe evitarse, ya que esa actitud solo agrava el problema.

Suelen conllevar efectos negativos como: producir descontento y estrés, dificultar la comunicación, aumentar las diferencias entre las partes y conducir a comportamientos destructivos.

A continuación, se muestra una tabla con los conflictos más habituales y unas posibles soluciones:

CONFLICTO	BUENA SOLUCIÓN
IMPUNTUALIDAD Y ABSENTISMO	Implantación de estrategia positiva (premiando la presencia en el puesto de trabajo) y supervisión de la permanencia exigible. Aceptarlo para un empleado puede provocar imitación en sus compañeros.
TOXICIDAD: MENTIRAS, RUMORES Y COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS	Proceso de selección de personal de calidad. Mantener un encuentro con la persona en cuestión para provocar un cambio de actitud.
PROBLEMA DE RUIDO	Elaboración de códigos de conducta (por ejemplo, trasladar las charlas a zonas habilitadas para ello), dar a conocer las pautas de comportamiento y colgar carteles de recordatorio.
USO DE RRSS EN EL PUESTO DE TRABAJO	Fijar objetivos para cada puesto nos permitirá conocer si el trabajador está invirtiendo su jornada laboral convenientemente

3.2.1 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La solución a los conflictos pasa por mantener una o varias reuniones entre los afectados, siguiendo las fases de:

- ✓ Encontrar la causa
- ✓ Involucrar a todos los afectados
- ✓ Plantear la conversación: ser honesto, separar lo profesional de lo personal, expresar las emociones propias y comprender las ajenas y utilizar técnicas asertivas.

3.2.1.1 ASERTIVIDAD Y TRATAMIENTO DE CONFLICTOS INTERPERSONALES

Asertividad: comportamiento comunicacional en el cual la persona no arremete ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos, actuando desde un estado de autoconfianza en lugar de partir de un estado emocional de ansiedad, culpa o rabia.

Un estilo asertivo es aquel en el que la persona defiende sus propios intereses al mismo tiempo que tiene en cuenta la forma de pensar y sentir de los demás. Se distingue del estilo agresivo (de ataque hacia los

demás sin tener en cuenta sus sentimientos), del estilo pasivo (no defiende sus intereses, lo que puede conllevar resentimiento e irritación) o del estilo manipulador (hacen creer que lo importante son los intereses de la otra persona y no los de uno mismo).

Para ser una persona asertiva es necesario **evitar la manipulación**, usando, por ejemplo, las siguientes técnicas:

- ✓ Técnica del disco roto: repetir nuestro punto de vista sin dejarse ganar por otros aspectos.
- ✓ Técnica del acuerdo asertivo: responder a la crítica admitiendo el error, pero separándolo de la personalidad propia (por una impuntualidad aislada no se es irresponsable).
- ✓ Técnica de la pregunta asertiva: incitar a la crítica para obtener información para argumentar.
- ✓ Técnica para procesar el cambio: mantener el foco en el análisis de lo que ocurre, evitando desviarse (“nos estamos desviando del tema...”).
- ✓ Técnica de la claudicación simulada (o banco de niebla): mostrarse de acuerdo con la otra persona, pero sin cambiar de opinión o ceder terreno.
- ✓ Técnica de ignorar: aplazar la discusión hasta que el otro se haya calmado.
- ✓ Técnica de quebrantamiento del proceso: responder a la crítica con palabras lacónicas (“quizá... puede ser...”)
- ✓ Técnica de la ironía asertiva: responder positivamente a la crítica hostil (“gracias por la observación, ...”)
- ✓ Técnica del aplazamiento asertivo: aplazar la respuesta a la provocación hasta cuando nos sintamos tranquilos y capaces de responder a ella apropiadamente.

La otra persona del conflicto puede querer atacar nuestras técnicas asertivas utilizando **estrategias de bloqueo**, que pueden ser contrarrestada asimismo de forma asertiva:

ESTRATEGIA DE BLOQUEO	SOLUCIÓN ASERTIVA
Reírse (responder a la petición con un chiste)	Técnica para procesar el cambio o del disco roto (“sí, pero...”)
Culparnos del problema	Técnica de claudicación simulada o no mostrarse de acuerdo
Ataque personal	Técnica de la ironía asertiva, disco roto o ignorar
Retrasar (intenta aplazar la petición)	Técnica del disco roto o pedir fecha para discutirlo
Interrogar (con intención de bloquear nuestras afirmaciones)	Técnica para procesar el cambio (“Esa no es la cuestión que estamos discutiendo...”)
Autocompasión	Técnica del acuerdo asertivo (“Sé que quizá no sea el mejor momento, pero debemos resolverlo...”)
Buscar sutilezas	Técnica para procesar el cambio
Amenazar	Técnica del quebramiento del proceso y de la pregunta asertiva (¿“por qué te molesta mi petición?”). También la técnica de procesar el cambio o ignorar.
Negar	Reafirmar lo observado usando la técnica de la claudicación simulada (“puede parecer que me equivoco, pero he visto que...”)

Para ser asertivo también es necesario controlar adecuadamente tanto el lenguaje verbal (frases claras y concisas con entonación adecuada) como no verbal (contacto visual, postura derecha, no rígida, calmada, reflejando relajación en la expresión facial, mostrando sinceridad, confianza y sensibilidad).

Una vez agotadas las soluciones anteriores, y para enfrentarse a conductas que incumplen el Código de Conducta contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público, se establece como último recurso un Régimen Disciplinario. El responsable o funcionario afectado cursará un informe detallado con los hechos y actores y la incoación del expediente se llevará a cabo por:

- ✓ El Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario
- ✓ Los Directores Generales para el personal dependiente de los mismos

Los Delegados del Gobierno respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial

3.3 EL ACOSO LABORAL. MOBBING

Definición de mobbing: continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan cruelmente con él, con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de la organización a través de distintos procedimientos. Su diferencia con las situaciones difíciles en sí radica en la intensidad y repetición sistemática de la agresión.

Razones para ser víctima: resistirse a ser manipulado por el acosador o a colaborar en actividades “dudosas”, buena competencia laboral/social que provoca celos, personalidad enfermiza del acosador...

Los actos de hostigamiento pueden ser:

- ✓ Activos o por comisión: gritos, humillaciones en público, falsas acusaciones, obstaculización del trabajo, ...
- ✓ Pasivos o por omisión: restricciones en el uso de recursos necesarios para el trabajo, negar el apoyo o la formación necesaria o la comunicación.
- ✓ Estrategias de “psicoterror”: asignar trabajos imposibles, quitar tareas de responsabilidad, ignorar, retener información para su trabajo de forma que luego se le pueda acusar de negligencia, extender rumores maliciosos en la empresa sobre él, infravalorar éxitos profesionales, criticar continuamente su trabajo, castigar la iniciativa personal, gritar o avasallar, ridiculizar su trabajo, animar a otros compañeros a entrar en el acoso, invasión de la privacidad.

Consecuencias sobre el acosado: estrés, depresión por la distimia, burn-out, paranoia (por la hipervigilancia), ciclotimia (altibajos en el estado de ánimo), desajuste de la personalidad, neurosis, ansiedad, ataques de pánico...

Ante esta situación debe seguirse el "Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la AGE", publicado en el BOE de 01/06/2011.

4 TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

4.1 LA NEGOCIACIÓN

Negociación: proceso entre dos partes con dos posiciones diferentes sobre un mismo asunto, sobre el que se quiere llegar a un acuerdo y para esto se comunican intercambiando propuestas y concesiones.

Esas negociaciones tienen lugar en diferentes **ámbitos**: personal, de la organización, extra-organización (con otras administraciones, empresas o particulares) o internacional.

Elementos de la negociación: asunto, intereses (de cada una de las partes), posición (postura el inicio, que no suele coincidir con los intereses), alternativa (si no se llega a un acuerdo), opciones (posibles soluciones) y compromisos.

Con frecuencia se tiende a suponer, porque las posiciones de la otra parte son opuestas las nuestras, que también sus intereses son contrarios a los nuestros. Sin embargo, a veces la complementariedad de intereses queda oculta tras posiciones enfrentadas.

4.1.1 TIPOS DE NEGOCIACIÓN

La forma más común de negociación es la negociación por posiciones.

También existen dos posiciones extremas: la negociación competitiva (creencia de que uno gana y otro pierde) o colaborativa (ambos pueden obtener beneficio). El **dilema del negociador** se refiere a que la correcta elección entre ambas o una mezcla dependerá de la naturaleza de la negociación y el contexto:

- ✓ **Competitiva:** para negociaciones con una variable, a corto plazo o cuando se acude a la negociación en posición dominante.
- ✓ **Colaborativa (ganar – ganar):** para negociaciones con varias variables, a largo plazo o cuando se acude a la negociación con gran necesidad de llegar a un acuerdo → se está más inclinado a ceder.

A continuación, se detallan algunas de las técnicas usadas para cada tipo de negociación:

4.1.1.1 NEGOCIACIÓN POR POSICIONES

Cada parte argumenta las virtudes de su posición y las desventajas de la contraria, haciendo concesiones recíprocas y tratando de llegar a un acuerdo.

4.1.1.2 NEGOCIACIÓN COMPETITIVA

Las partes tienen posturas encontradas, la posición inicial será inamovible, el objetivo es imponerse al otro y solo se llegará a un acuerdo cuando se obtenga la mayor ganancia posible. Para llevarla a cabo:

- ✓ Plantear el caso de forma ventajosa (por ejemplo: estrategia de mostrar desinterés por el objeto de la negociación).
- ✓ Conocer el poder propio, formado por el poder intrínseco (riqueza, contactos, ...) y el poder relativo (la necesidad de llegar o no a un acuerdo).
- ✓ Conocer a la otra parte y estudiar su punto de vista (nada de suposiciones)
- ✓ Disponer de una alternativa, ya que ayuda a fijar el Punto de Ruptura de nuestra Zona de Acción
- ✓ Tener previstos los razonamientos para cada una de las posiciones
- ✓ Plan de Concesiones, que son necesarias para avanzar de las posiciones iniciales (Puntos de Arranque). No deben hacerse concesiones gratuitas y deben reducirse según se aproxima el objetivo.

4.1.1.3 NEGOCIACIÓN COLABORATIVA

Las partes acuden en una actitud amistosa. Para lograr el acuerdo se comparte información para lograr beneficios y satisfacción para todos. Principios de la negociación colaborativa:

- ✓ Separar las personas del problema
- ✓ Centrarse en los intereses (de ambas partes)
- ✓ Generar gran cantidad de alternativas y opciones creativas



- ✓ Fijar criterios objetivos (para solucionar los criterios en conflicto entre las partes). Algunos criterios objetivos pueden ser: uso de patrones justos, valor de mercado, precedentes similares, juicio científico, normas profesionales, eficiencia/coste, lo que un juez decida, tradición o reciprocidad.

4.1.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE UN ACUERDO

Un acuerdo no se puede definir como bueno o malo, pero es conveniente que al menos sea menos malo que nuestra mejor alternativa (en caso contrario deberíamos haber intentado romper la conversación). Sin embargo, las características deseables son que sea:

- ✓ **Amplio:** que considere los intereses de cada parte y los de la Comunidad
- ✓ **Eficiente:** el conflicto se resuelve de forma rápida, justa y realizable
- ✓ **Duradero:** debe mejorar la relación entre las partes

Se desprende de lo anterior que la negociación competitiva no es la más deseable.

4.2 GESTIÓN COMERCIAL

Definición: conjunto de acciones que se llevan a cabo en el intercambio entre una empresa y el exterior (en el caso del Cuerpo Superior TIC, esta relación es principalmente con los proveedores).

En los principios de relación con entidades externas, se deberán observar los **principios de actuación** del código de conducta del art. 26 de la **Ley 19/2013** de transparencia, acceso a la información y buen gobierno:

1. *Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.*
2. *Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.*
3. *Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.*
4. *Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.*
5. *No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.*
6. *No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.*
7. *Desempeñarán sus funciones con transparencia.*
8. *Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.*
9. *No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.*

4.2.1 DE LA DETECCIÓN DE LA NECESIDAD HASTA LA RELACIÓN CONTRACTUAL

Las **necesidades** de los Sistemas de Información se originan en:

- ✓ El propio departamento IT: mantenimientos correctivos o evolutivos para mantener los sistemas. Las necesidades y alternativas están bien definidas. Se realiza una prospección de



proveedores de hw/sw (es buena práctica contar con un informe con las necesidades para que todos reciban la misma información).

- ✓ Del exterior del departamento: a veces se solicitará a IT una solución determinada en lugar de definir el problema, por lo que esto último es lo que hay que analizar primero, distinguiendo de si es una necesidad puntual o no.

Una vez acotada la necesidad, deberán estudiarse las **alternativas** de la solución. Para ello, se buscará información acerca de problemas y soluciones similares tanto en otros organismos de la Administración como en soluciones existentes en el mercado.

Para seleccionar una alternativa se valorará la mantenibilidad, independencia (evitando productos propietarios), proporcionalidad (coste/plazo acorde a la magnitud de la necesidad) y el tiempo de reflexión (mayor a mayor coste o impacto en la organización).

Posteriormente, será necesario **redactar los pliegos**, teniendo en cuenta que una vez redactados son innegociables. Para la redacción, será de utilidad la información aportada por los proveedores en el punto anterior.

Finalmente, se pasará a la contratación del servicio, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.